

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3828/2533

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นาย สมบัติ ใจ ไม่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95, มาตรา 104

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 บัญญัติห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นว่า ความในข้อนี้ให้ใช้ได้ต่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือคำสั่งของศาลว่าให้เป็นอย่างอื่น ดังนี้ แม้คำเบิกความของ จ.และว.เป็นพยานบอกเล่า และแม้ผู้บอกเล่ายังมีตัวอยู่และสามารถนำสืบมาได้ศาลก็ย่อมมีอำนาจรับฟังคำพยานโจทก์ทั้งสองปาก ซึ่งเบิกความประกอบพยานเอกสารดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-8575 กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 2 มีจำเลยที่ 3 และนายทวีกิจดำรงชัย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 4 ในกิจการบรรทุกทราบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 เวลาประมาณ 1.58 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ปิดเปิดเครื่องกั้นถนนทางตัดผ่านระหว่างทางรถไฟกับถนนแจ้งวัฒนะได้ให้สัญญาณเตือน

ยวดยานในถนนแจ้งวัฒนะเพื่อปิดกั้นถนนจะให้ขบวนรถสินค้าที่ 635 ของโจทก์จาก สถานีรถไฟบางเขนผ่านไปสถานีรถไฟดอนเมือง เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ปิดสวิตช์ บังคับคานลงปิดกั้นถนนเรียบรอยทั้งสองด้าน เจ้าหน้าที่ของโจทก์จึงไปให้สัญญาอนุญาตให้ขบวนรถสินค้าแล่นผ่านทางได้ ขบวนรถสินค้าดังกล่าวแล่นห่างถนน แจ้งวัฒนะประมาณ 10 เมตร ทันใดนั้นจำเลยที่ 1 ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ บรรทุกทรายคันหมายเลขทะเบียน 82-8575 กรุงเทพมหานคร มาตามถนน แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าจะตัดข้ามทางรถไฟไปทางด้านทิศตะวันออก จำเลยที่ 1 ขับ รถยนต์ใกล้ถึงบริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ไม่หยุดรถตามสัญญาณเครื่องกั้นถนน เหมือนยวดยานอื่น แต่ขับแซงรถคันอื่นที่จอดรออยู่แล้วพุ่งเข้าชนเครื่องกั้นถนน อย่างแรง คานเครื่องกั้นถนนหักกระเด็น รถยนต์บรรทุกพุ่งเข้าไปในทางรถไฟ ขณะ นั้นขบวนรถสินค้าดังกล่าวแล่นถึงทางตัดผ่านพอดีหน้ารถจักรดีเซลเลขที่ 4008 ด้าน ซ้ายปะทะกับหน้ารถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับอย่างแรง ทำให้รถจักรดีเซลของโจทก์ตก รางและดันรถยนต์ดังกล่าวครูดไปปะทะแผงกั้นถนนชนิดเข็นและตู้สัญญาณเครื่อง กั้นถนนของโจทก์เสียหายด้วย นอกจากนี้ทางรถไฟ รถจักรดีเซล รถบรรทุกน้ำมัน คัน (บพค.) เลขที่ 430052 ซึ่งพ่วงติดกับรถจักรดีเซลตกราง 2 เพลา 4 ล้อชำรุดเสีย หาย นายมงคล พวงสงคราม พนักงานรถจักรของโจทก์ได้รับบาดเจ็บ จำเลยที่ 1 ได้ กระโดดหนีไปก่อนรถยนต์จะชนเครื่องกั้นถนน ขบวนรถไฟของโจทก์ไม่สามารถ ผ่านที่เกิดเหตุ โจทก์ต้องประกาศปิดทางระหว่างสถานรถไฟหลักสี่ - ดอนเมือง ตั้งแต่เวลาประมาณ 2.10 นาฬิกา แล้วทำการยกรถตกราง ช่อมทางเปิดให้ขบวนรถ เดินร่วมกันในทางขึ้นได้ชั่วคราวเมื่อเวลาประมาณ 9 นาฬิกา และช่อมทางให้ขบวน รถผ่านได้ตามปกติเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกา และระหว่างปิดทางโจทก์ต้องให้ ขบวนรถจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟดอนเมือง และจัดรถโดยสารบรรทุกขนถ่ายผู้ โดยสารและสิ่งของจากสถานีรถไฟดอนเมืองถึงกรุงเทพมหานคร โจทก์ต้องงดเดิน ขบวนรถสินค้าและรถโดยสารหลายขบวนโจทก์ได้รับความเสียหายคือ ค่าซ่อมแซม

ทางเป็นเงิน 253,433.86 บาท ค่าซ่อมแซมเครื่องกั้นถนน อุปกรณ์การสื่อสารและซ่อมเครื่องกั้นเป็นเงิน 103,417.50 บาท ค่าจ้างคนเขียนแผนกั้นถนน 3 คน ระหว่างทำการซ่อมเครื่องกั้นเป็นเวลา 11 วันครึ่ง เป็นเงิน 2,074 บาท ค่าซ่อมรถจักรดีเซล เลขที่ 4008 เป็นเงิน 83,709.80 บาท ค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำมันคัน (บตค.) 433052 เป็นเงิน 656.56 บาท ค่าใช้จ่ายในการยกรถตกราง เป็นเงิน 26,926.22 บาท ค่าจัดรถยนต์ชนถ่ายผู้โดยสารจากสถานีรถไฟดอนเมือง-กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เที่ยว เป็นเงิน 20,000 บาท ค่าจัดรถจักรดีเซล เลขที่ 4119 ไปลากจูงรถฟ่วงขบวนที่ 635 จากสถานีรถไฟบางเขน-บางซื่อ เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าจัดเดินรถพิเศษช่วยอันตรายจากสถานีรถไฟบางซื่อ-หลักสี่เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าเสียหายจากการงดเดินขบวนรถสินค้าที่ 643, 579, 578, 565 รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ค่าเสียหายที่ต้องเดินขบวนรถต่าง ๆ และเสียเวลานาน รวม 13 รายการเป็นเงิน 114,216.50 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 656,434.44 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 4 มีผลประโยชน์ร่วมกันในการบรรทุกขนทราย จำเลยที่ 3 เป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล โดยใช้รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-8575 เป็นรถบรรทุกขนส่งและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ดังกล่าวขณะเกิดเหตุซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างกระทำการไปในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 มีส่วนได้เสียกับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 จึงเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 656,434.44 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฟ้องแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายก่อนที่โจทก์ยื่นคำฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างและขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-5875 ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3

และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบกิจการค้าข้าวไม่ได้ประกอบกิจการในการขนทราย
รถยนต์ดังกล่าวเดิมเป็นของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 4 เช่าซื้อไปก่อนวัน
เกิดเหตุจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่มีส่วนได้เสียในกิจการขนทรายกับจำเลยที่ 1 ทั้งเหตุที่
เกิดขึ้นจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบและค่าเสียหายตามฟ้องสูง
กว่าความเป็นจริง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 656,434.44 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 4

โจทก์ จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์
เป็นเงิน 562,982.47 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 82-8575 กรุงเทพมหานคร ด้วย
ความประมาทเลินเล่อชนเครื่องกั้นถนนแล้วชนกับขบวนรถสินค้าที่ 635 ของโจทก์
เป็นเหตุให้เครื่องกั้นตู้สัญญาณเครื่องกั้นถนน แผงกั้นถนนชนิดเซ็นเซอร์เสียหายรถจักร
ดีเซลรถบรรทุกน้ำมันคัน (บพค.) ตกราง และทางรถไฟได้รับความเสียหายโจทก์
ต้องปิดกั้นทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟหลักสี่ถึงสถานีรถไฟดอนเมืองเป็นเวลา 21
ชั่วโมง 20 นาที ศาลฎีกาจะวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก่อน ซึ่งมีปัญหา
ประการแรกว่า จำเลยที่ 4 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกจากจำเลยที่ 3 หรือไม่ และจำเลยที่

1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 หรือไม่ จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 4 ได้เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจากจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 2 และจำเลยที่ 4 ได้ชำระค่าเช่าซื้อเดือนละ 8,000 บาท รวม 7 เดือนให้จำเลยที่ 3 ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 3 ปัญหาข้อนี้ได้ว่าจำเลยที่ 4 เคยเป็นพนักงานขับรถบรรทุกของจำเลยที่ 3 มาก่อน ขณะที่จำเลยที่ 3 อ้างว่าจำเลยที่ 4 ทำสัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข 2 กับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 มีฐานะไม่ดีและไม่มีทรัพย์สินใดอันพึงเป็นหลักประกันหรือให้ความมั่นใจแก่จำเลยที่ 3 ได้เลย ว่าหากจำเลยที่ 4 ผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 3 จะได้รับชดเชยค่าเสียหายกันได้เพียงใดหรือไม่และไม่สนใจที่จะให้มีผู้ค้ำประกันความเสียหายที่จะพึงมีขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 4 ได้มาให้การต่อร้อยตำรวจโทรักษ แพสือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองเองโดยร้อยตำรวจโทรักษ ไม่ได้ออกหมายเรียกซึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 3 ยังทราบว่าจำเลยที่ 4 อยู่ที่ใด แต่จำเลยที่ 3 ก็หาได้นำจำเลยที่ 4 มาเบิกความไม่ การทำสัญญาเช่าซื้อครั้งนี้จำเลยที่ 3 เบิกความว่าได้ทำไว้ 2 ฉบับ โดยมอบให้จำเลยที่ 4 เก็บไว้ 1 ฉบับ และจำเลยที่ 3 เก็บไว้ 1 ฉบับ เมื่อนายวิวัฒน์กระจำพจน์ อาณาบาลผู้ช่วยเขต 1 ของโจทก์ได้สอบถามนายสำเนียง เอนก พ่อตาของจำเลยที่ 4 ตามบันทึกในแบบคำให้การของการรถไฟแห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข 9 นายสำเนียงให้การว่า จำเลยที่ 4 เคยเล่าให้นายสำเนียงฟังว่า จำเลยที่ 4 มีหน้าที่ขับรถบรรทุกคันหนึ่ง ส่วนคันที่ชนกับรถไฟจำเลยที่ 1 เป็นคนขับและทางจำเลยที่ 2 ก็ขอรับรองให้จำเลยที่ 4 รับว่าซื้อรถยนต์คันที่ชนกับรถไฟไป แต่ความจริงจำเลยที่ 4 ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใด และจนบัดนี้จำเลยที่ 4 ก็ไม่ได้ขับรถให้จำเลยที่ 2 แล้ว ดังนั้นพยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 3 ตามที่จำเลยที่ 3 ต่อสู้ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุนี้จากจำเลยที่ 3 สำหรับปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 หรือไม่ปรากฏว่า

เมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 1 ได้หลบหนีไป ในรถยนต์บรรทุกทุกคันมีนายแซม โปร่งจิตร์ คนประจำรถยนต์บรรทุกได้รับบาดเจ็บอยู่ผู้เดียว และต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตามภาพถ่ายรายงานตรวจโรคของโรงพยาบาลดังกล่าว เอกสารหมาย จ.26 เดิมร้อยตำรวจตรีวีระเดชแสงสว่าง รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน แผนก 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจรถไฟ (ยศและตำแหน่งในขณะเกิดเหตุ) ได้มาตรวจที่เกิดเหตุและสอบสวนนายแซมไว้ แต่เนื่องจากไม่อยู่ในเขตสอบสวนร้อยตำรวจตรีวีระเดชจึงไม่ได้ทำบันทึก แต่นายเฉลิม สุขธนพล อาณาบาล เขต 1 ได้บันทึกถ้อยคำของร้อยตำรวจตรีวีระเดชไว้ตามแบบคำให้การของการรถไฟ แห่งประเทศไทยเอกสารหมาย จ.19 ว่า ร้อยตำรวจตรีวีระเดชได้พบกับนายแซมและ นายแซม บอกว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และในวันเกิดเหตุได้บรรทุกทรายมาจาก อำเภอกำแพงแสนจะไปที่ห้างจำเลยที่ 2 ถ้อยคำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ร้อยตำรวจตรีวีระเดชได้สอบถามนายแซมในเวลากระชั้นชิดกับเวลาเกิดเหตุโดยไม่ปรากฏว่ามีการ ชักนำหรือเลี้ยมสอนจากบุคคลอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ต่อไปว่าจำเลยที่ 1 เป็น ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 และกระทำการละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างจริง ที่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า คำเลิกความของนายเฉลิมกับนายวิวัฒน์เป็นพยานบอก เล่าทั้ง ๆ ที่ผู้บอกเล่ายังมีตัวอยู่และสามารถนำมาสืบได้จึงต้องฟังว่า จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้นเห็นว่าแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 ได้บัญญัติห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้ เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเอง ก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นต่อไปว่า ความในข้อนี้ให้ใช้ได้ต่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง กฎหมายโดยชัดแจ้งหรือคำสั่งของศาลว่าเป็นอย่างอื่น ดังนั้นศาลย่อมมีอำนาจรับ ฟังคำพยานโจทก์ทั้งสองปากซึ่งเบิกความประกอบพยานเอกสารดังกล่าวได้เมื่อฟังว่า

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้ว จำเลยที่ 2และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>